

## הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת  
חמד עמאר  
אביגדור ליברמן  
עודד פורר  
יבגני סובה  
שרון ניר  
יוליה מלינובסקי

פ/25/1676

### הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 116) (תיקון – ביטול החוק), התשפ"ג–2023

ביטול החוק 1. חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 116), התשע"ז–2017<sup>1</sup> – בטל.

#### דבר ה ס ב ר

תיקון מס' 116 לחוק התכנון והבנייה הוא חוק שעושה עוול גדול מאוד לאוכלוסיות שונות במדינת ישראל. התיקון למעשה מעניק למפקחי בנייה סמכויות נרחבות ובלתי מעורערות, בכך שניתן להטיל קנסות גבוהים ובלתי פרופורציונליים, לצד מתן צווי הריסה מנהליים – זאת עוד בטרם הוסדר כל נושא התכנון והבנייה ביישובים הדרוזים, בהם לא הורחבו תכניות המתאר ולא אושרו תכניות מפורטות במשך עשרות שנים.

מטרת הצעת חוק זו היא לבטל את תיקון 116 בחוק התכנון והבנייה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד טיבי (פ/22/913) ועל ידי חבר הכנסת חמד עמאר וקבוצת חברי הכנסת (פ/22/1386), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/79) ועל ידי חבר הכנסת חמד עמאר וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/92), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת חמד עמאר וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/109) ועל ידי חבר הכנסת ווליד טאהא (פ/24/1476) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/25/633) ועל ידי חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/855).

הצעת החוק זהה לפ/25/855 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)

<sup>1</sup> ס"ח התשע"ז, עמ' 884.

